ACUERDO No. 008 DE 2025

Por el cual se modifica un considerando del Acuerdo 004 de 2025, que modificó parcialmente el Acuerdo 0012 de 2014

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA

En uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 47 del Decreto Ley 1014 de 1978 y el artículo 45 de la Ley 119 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 3118 de 1968, señaló en su artículo 7 que es función de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro: *"j. Eximir a determinados organismos, total o parcialmente, de la obligación de entregar al Fondo las cesantías cuando ellos adelanten programas de vivienda para sus empleados y trabajadores, siempre que tales programas cumplan con los requisitos que el mismo Fondo determine"*.

Que la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro, mediante Acta No. 13 del 28 de agosto de 1969, eximió al SENA de la obligación de entregar a ese Fondo las cesantías de sus servidores públicos

Que con base en la exención otorgada al SENA por la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro, el Consejo Directivo Nacional del SENA constituyó y organizó el Fondo Nacional de Vivienda del SENA mediante Acuerdo 30 de 1971.

Que el Decreto Ley 1014 de 1978 establece en su artículo 47 que "*Los empleados públicos permanentes de tiempo completo del SENAcontinuarán disfrutando de losservicios que presta el Fondo de Vivienda del SENA, de acuerdo con las reglamentaciones expedidas por el Consejo Directivo Nacional."*

Que la Ley 119 de 1994 "*Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones"*, dispone en su artículo 45 que *"continuarán vigentes todos los derechos de los empleados públicos derivados de las relaciones laborales actualmente existentes en el SENA, los que no podrán ser desconocidos ni afectados. // Los beneficios vigentes tales como el Fondo Nacional de Vivienda, (…), entre otros, podrán ser revisados por los órganos competentes del SENA sujetándose a las normas que los rigen. // Los derechos y beneficios de los trabajadores oficiales vinculados al SENA, continuarán rigiéndose por las convenciones colectivas o laudos arbitrales y las disposiciones laborales vigentes"*.

Que la norma vigente, mediante la cual el Consejo Directivo Nacional del SENA reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Vivienda es el Acuerdo 00012 del 29 de diciembre

de 2014 *"Por el cual se adoptan normas reguladoras del Fondo Nacional de Vivienda del SENA"*, que ha sido modificado parcialmente y adicionado por los Acuerdos 0004 del 2017, 0003 del 2019, 0002 del 2022 y 0004 del 2025.

Que el Director General del SENA expidió la Resolución No. 01-003457 del 31 de diciembre de 2024, *"Por la cual se adopta el acuerdo colectivo 2024-2026 suscrito por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de la entidad: Sindesena, Setrasena, Sinsindesena, Unaltrasena, Siidsena, Cossena, Seasena, Sindetrasena, Sinfusena, Sena-Usctrab".*

Que teniendo en cuenta que los sindicatos Setrasena, Siidsena y Sindetrasena no suscribieron el Acuerdo Colectivo 2024-2026, el Director General del SENA expidió la Resolución No. 1-01634 de 5 de junio de 2025, *"Por la cual se aclara la Resolución No. 1-03457 del 31 de diciembre de 2024, mediante la cual se adopta el Acuerdo Colectivo 2024-2026"*, disponiendo en su artículo 1º lo siguiente:

> *"**Artículo 1º. Aclaración del título.** Aclarar el título de la Resolución No. 1-03457 del 31 de diciembre del 2024, el cual quedará redactado de la siguiente manera:*
> *"Por la cual se adopta y acoge el Acuerdo colectivo 2024-2026 suscrito por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de la entidad: SINDESENA, SINSINDESENA, UNALTRASENA, COSSENA, SEASENA, SINFUSENA y SENA-USCTRAB".*

Que el Acuerdo 004 del 3 de junio de 2025, por ser anterior a la Resolución aclaratoria No. 1-01634 de 5 de junio de 2025, manifestó lo siguiente en el párrafo séptimo de sus considerandos:

> *"Que entre representantes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de la entidad: SINDESENA, SETRASENA, SINSINDESENA, UNALTRASENA, SIIDSENA, COSSENA, SEASENA, SINDETRASENA, SINFUSENA, SENA-USCTRAB", se negoció el Acuerdo Colectivo 2024-2026, en cuyo capítulo 6 se estipularon los puntos relacionados con el Fondo Nacional de Vivienda del SENA, acuerdo adoptado mediante Resolución 01-003457 de 31 de diciembre de 2024 expedida por el Director General del SENA".*

Que conforme a lo anterior, es procedente modificar el considerando transcrito del Acuerdo 004 del 3 de junio de 2025, para ajustarlo a lo señalado por la Resolución No. 1-01634 de 5 de junio de 2025, en cuanto a que el Acuerdo Colectivo 2024-2026 fue *"suscrito por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de la entidad: SINDESENA, SINSINDESENA, UNALTRASENA, COSSENA, SEASENA, SINFUSENA y SENA-USCTRAB"*, y no por los sindicatos SETRASENA, SIIDSENA Y SINDETRASENA.

Que la modificación de este considerando no incide ni afecta el contenido de los cuatro (4) artículos del Acuerdo 004 del 3 de junio de 2025.

ACUERDO No. 008 DE 2025

Por el cual se modifica un considerando del Acuerdo 004 de 2025, que modificó parcialmente el Acuerdo 0012 de 2014

Que en sesión No 1629 del 14 de agosto de 2025, el Consejo Directivo del SENA el presente Acuerdo.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Modificación del párrafo séptimo de los considerandos del Acuerdo 004 del 2025. Modificar el párrafo séptimo de los considerandos del Acuerdo 004 del 3 de junio del 2025, por las razones anotadas en los considerandos de este Acuerdo, el cual queda así:

"Que entre representantes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de la entidad: SINDESENA, SINSINDESENA, UNALTRASENA, COSSENA, SEASENA, SINFUSENA y SENA-USCTRAB*", se firmó el Acuerdo Colectivo 2024-2026, en cuyo capítulo 6 se estipularon los puntos relacionados con el Fondo Nacional de Vivienda del SENA; este Acuerdo Colectivo fue adoptado y acogido por el Director General del SENA mediante la Resolución No. 01-003457 de 31 de diciembre de 2024, aclarada mediante la Resolución No. 1-01634 de 5 de junio de 2025".*

Artículo 2º. Vigencia de los demás considerandos y artículos del Acuerdo 004 del 2025. Los demás considerandos y todos los artículos del Acuerdo 004 del 3 de junio de 2025, conservan plena vigencia.

Artículo 3º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el diario oficial, y modifica en lo pertinente el párrafo séptimo de los considerandos del Acuerdo 004 del 2025.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el 14 AGO 2025

ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

MANUELA VALENTINA GARCIA CANO

MANUELA VALENTINA GARCÍA CANO
SECRETARIA GENERAL DEL SENA
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

VoBo: Zamir Sotelo Monroy - Jefe oficina Asesora de Planeación MT
VoBo: Juan Guillermo Hernández- Director de Movilidad y Formación para el Trabajo MT
VoBo: Alejandro Cerón Rodríguez – Asesor Despacho MT
Camila Bohorquez Rueda -Jefe Oficina Asesora Juridica

Revisó: Martha Bibiana Lozano Medina- Coordinadora Grupo Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos
Revisó: Hernando Guerrero Guio- Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano- Secretaría General
Revisó: Victoria C. Ramírez González- Coordinadora Grupo de Vivienda- Secretaría General
Proyectó: Carlos Julio Salamanca- Abogado contratista Grupo de Vivienda-Secretaría General